

单项选择题(每题 1 分)

1. 下列税费中，应计入进口货物关税完税价格的是()。

- A. 单独核算的境外技术培训费用
- B. 报关时海关代征的增值税和消费税
- C. 进口货物运抵我国境内输入地点起卸前的保险费
- D. 由买方单独支付的入关后的运输费用

答案： C

解析： 根据《海关法》规定，进口货物的完税价格包括货物的货价、货物运抵我国境内输入地点起卸前的运输及其相关费用、保险费。选项 A、B 和 D 不计入进口货物关税完税价格。

2. 我国汉代征收“算缗钱”，具体征收方法为：对商人和高利贷者，按照交易额或者贷款额征收，每一缗征一算，税率 6%；对手工业者，按出售产品的价值征税，每四缗征一算，税率 3%……。下列税种中，与“算缗钱”性质最接近的是()。

- A. 关税
- B. 营业税
- C. 增值税
- D. 消费税

答案： B

解析： 营业税在我国具有十分悠久的历史。汉代对商人征收的“算缗钱”，具有营业税的性质。

3. 下列行为中，视同销售货物缴纳增值税的是()。

- A. 将购进的货物用于集体福利
- B. 将购进的货物用于个人消费
- C. 将购进的货物用于非增值税应税项目
- D. 将购进的货物用于对外投资

答案： D

解析： 将购进货物用于集体福利、个人消费、非增值税应税项目属于增值税进项税额不可以抵扣的情形。将购进的货物用于对外投资视同销售缴纳增值税。

4. 下列产品中，属于消费税征税范围的是（）。

- A. 轮胎
- B. 电池
- C. 卡丁车
- D. 酒精

答案： B

解析： 汽车轮胎、酒精不再征收消费税，卡丁车不属于消费税的应税范围。

5. 企业发生的下列支出中，按企业所得税法的规定可在税前扣除的是（）。

- A. 税收滞纳金
- B. 非广告性赞助
- C. 按规定缴纳的财产保险费
- D. 企业所得税税费

答案： C

解析： 选项 A、B、D 不得税前扣除。

6. 下列情形中，纳税人应进行土地增值税清算的是（）。

- A. 直接转让土地使用权
- B. 转让未竣工结算房地产开发项目 50% 股权的
- C. 取得销售（预售）证满 1 年的未销售完毕的
- D. 房地产开发项目尚未竣工但已销售面积为 50% 的

答案： A

解析： 符合下列情形之一的，纳税人应进行土地增值税的清算：房地产开发项目全部竣工、完成销售的；整体转让未竣工决算房地产开发项目的；直接转让土地使用权的。

7. 个体工商户发生的下列支出中允许在个人所得税税前扣除的是（）。

- A. 用于家庭的支出
- B. 非广告性质赞助支出
- C. 生产经营过程中发生的财产转让损失
- D. 已缴纳的增值税税款

答案： C

解析： 选项 A、B、D 不得税前扣除。

8. 个人所得的下列所得中，免予征收个人所得税的是（）。

- A. 企业职工李某领取原提存的住房供给金
- B. 王某在单位任职表现突出获得 5 万元总裁特别奖金
- C. 退休教师张某受聘另一高校兼职教授每月取得 4000 元工资
- D. 徐某因持有某上市公司股份取得该上市公司年度分红

答案： A

解析： 个人领取原提存的住房公积金、医疗保险金、基本养老保险金时，免予征收个人所得税。

9. 某企业在市区拥有一块地，尚未由有关部门组织测量面积，但持有政府部门核发的土地使用证书。下列关于该企业履行城镇土地使用税纳税义务的表述中，正确的是（）。

- A. 暂缓履行纳税义务
- B. 自行测量土地面积并履行纳税义务
- C. 以证书确认的土地面积作为计税依据履行纳税义务
- D. 待将来有关部门测定完土地面积后再履行纳税义务

答案： C

解析： 尚未组织测量，但纳税人持有政府部门核发的土地使用证书的，以证书确认的土地面积为准。

10. 某企业 2015 年 1 月缴纳了 5 辆客车车船税，其中一辆 9 月被盗，已办理车船税退还手续；11 月由公安机关找回并出具证明，企业补缴车船税，假定该类型客车年基准税额为 480 元，该企业 2015 年实缴的车船税总计为（）元。

- A. 1920
- B. 2280
- C. 2400
- D. 2320

答案： D

解析： 已办理退税的被盗抢车船，失而复得的，纳税人应当从公安机关出具相关证明的当月起计算缴纳车船税。实缴的车船税
 $=4 \times 480 + 480 / 12 \times 10 = 2320$ （元）

11. 下列车船中，应缴纳车船税的是（）。

- A. 警用车辆
- B. 养殖渔船
- C. 公司拥有的摩托车
- D. 纯电动汽车

答案： C

解析： 警用车辆和养殖渔船免征车船税；纯电动汽车，不属于车船税征收范围，不征收车船税。

12. 税务机关做出的下列行政行为，纳税人不服时可以申请行政复议也可以直接向人民法院提起行政诉讼的是（）。

- A. 罚款
- B. 加收滞纳金
- C. 确认征收范围
- D. 确认抵扣税款

答案： A

解析： 选项 A，属于税务行政处罚行为，纳税人对税务机关做出的税务行政处罚行为不服的，可以申请行政复议也可以直接向人民法院提起行政诉讼。选项 B、C、D，属于征税行为，纳税人对税务机关做出的征税行为不服的必须先申请行政复议。

13. 下列税费的征收管理，适用《中华人民共和国税收征收管理法》的是（）。

- A. 关税
- B. 房产税
- C. 海关代征增值税
- D. 教育费附加

答案： B

解析：《税收征收管理法》只适用于由税务机关征收的各种税收的征收管理。选项 A、C，由海关征收，不适用《征管法》；选项 D，由税务机关征收，但不适用《征管法》，不能采取《征管法》规定的措施，其具体管理办法由费的条例和规章决定。

14. 某公司 8 月将自由办公用房出租，并一次性收租金 48 万，该办公用房 9 月交付承租人使用，该公司 9 月应缴营业税()万元。

- A. 0.8
- B. 0.48
- C. 1.44
- D. 2.4

答案： D

解析： 一次性收取租金，按一次性收取的租金收入缴纳营业税。应该缴纳营业税=48*5%=2.4（万元）

15. 下列税种中属于中央人民政府与地方政府共享收入的是()。

- A. 耕地占用税
- B. 个人所得税
- C. 车辆购置税
- D. 土地增值税

答案： B

解析： 选项 A、D 属于地税征收，选项 C 属于国税征收。

16. 下列收入中，应当征收增值税的是()。

- A. 电力公司向发电企业收取的过网费收入
- B. 增值税纳税人收取的会员费收入
- C. 燃油电厂从政府专户取得的发电补贴收入
- D. 融资性售后回租业务中承租出售资产取得的收入

答案： A

解析： 选项 B 和 C，不征收增值税；选项 D，承租方不需要纳税，应该由出租方纳税。

17. 下列税费征收管理，符合《中华人民共和国税收管理法》的是()。

- A. 教育税附加
- B. 关税
- C. 海关代征消费
- D. 城市维护建设

答案： D

解析： 教育费附加属于费用，不适用征管法；海关征收的消费税和关税不适用征管法。

18. 税务机关出的下列行政行为，纳税人不服时可以申请行政复议也可以直接向人民法院提行政诉讼的是()。

- A. 确认纳税期限
- B. 确认纳税退税
- C. 确认税款征收
- D. 罚款

答案： D

解析： 申请人对“征税行为”以外的其他行为不服的，可以申请行政复议，也可以直接向人民法院提起行政诉讼。

19. 下列产品中，属于消费税征税范围的()。

- A. 涂料
- B. 酒精
- C. 电动汽车
- D. 子午线轮胎

答案： A

解析： 选项 B、C、D 不属于消费税的征税范围。

20. 下列个人所得中可以免于税收的是()。

- A. 王某表现突出，公司奖励的 3 万元总裁奖金
- B. 徐某取出以前的住房公积金
- C. 李某持有某公司股票，年底获取的公司分红
- D. 某教授退休后被某大学反聘，当兼职教授每月获取 5000 元

答案： B

解析： 选项 A，按工资薪金所得缴纳个人所得税；选项 B，按住房公积金免征个人所得税。选项 D，按劳务报酬所得缴纳个人所得税。

21. 下列税种中与“市肆门摊税”性质最接近的是()。

- A. 消费税
- B. 关税
- C. 增值税
- D. 营业税

答案： D

解析： 营业税在我国具有十分悠久的历史，明代开证的“市肆门摊税”，具有营业税的性质。

22. 企业发生的下列支出中，可在发生当期直接在企业所得税税前扣除的是()。

- A. 固定资产改良支出
- B. 租入固定资产的改建支出
- C. 已足额提取折旧的固定资产的改建支出
- D. 固定资产的日常修理支出

答案： D

解析： 企业的固定资产改良支出，如果有关固定资产尚未提足折旧，可增加固定资产价值；如有关固定资产已提足折旧，可作为长期待摊费用，在规定的期间内平均摊销；租入固定资产的改建支出和已足额提取折旧的固定资产的改建支出作为长期待摊费用，按照规定摊销的，准予扣除。

23. 某公司 2015 年 8 月将自有办公用房出租并一次性预收两年的租金收入 48 万元，该办公用房 9 月交付承租人使用。该公司 8 月应缴纳的营业税为()万元。

- A. 0.48
- B. 0.8
- C. 2.4
- D. 1.44

答案： C

解析： 纳税人提供租赁业劳务，采取预收款方式的，其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。应缴纳的营业税=48*5%=2.4（万元）

24. 位于市区的甲企业 2015 年 7 月销售产品缴纳增值税和消费税共计 50 万元，被税务机关查补增值税 15 万元并处罚款 5 万元。甲企业 7 月应缴纳的城市维护建设税为（）万元。

- A. 3.25
- B. 3.5
- C. 4.9
- D. 4.55

答案： D

解析： 罚款不作为城市维护建设税的计税依据，应缴纳城市维护建设税=(50+15)*7%=4.55（万元）

多项选择题(每题 1.5 分)

25. 以下需要自行纳税申报的有（）。

- A. 年股票交易转让所得 16 万元
- B. 从境外取得收入
- C. 从境内两处以上取得收入
- D. 个体经营者年经营所得 12 万元

答案： ABCD

解析： 自行申报纳税的纳税义务人包括：(1)自 2006 年 1 月 1 日起，年所得 12 万元以上的；(2)从中国境内两处或者两处以上取得工资、薪金所得的；(3)从中国境外取得所得的；(4)取得应税所得，没有扣缴义务人的；(5)国务院规定的其他情形。

26. 税务行政诉讼的原则有（）。

- A. 合法性审查原则
- B. 不适用调解原则
- C. 由税务机关负责赔偿原则
- D. 由纳税人举证原则

答案： ABC

解析： 税务行政诉讼的原则包括：(1)人民法院特定主管原则；(2)合法性审查原则；(3)不适用调解原则；(4)起诉不停止执行原则；(5)税务机关负举证责任原则；(6)由税务机关负责赔偿原则。

27. 下列选项中，属于税务行政诉讼的有()。

- A. 起诉不停止执行原则
- B. 不适用调解原则
- C. 人民法院特定主管原则
- D. 由税务机关负责赔偿的原则

答案： ABCD

解析： 税务行政诉讼的原则包括：(1)人民法院特定主管原则；(2)合法性审查原则；(3)不适用调解原则；(4)起诉不停止执行原则；(5)税务机关负举证责任原则；(6)由税务机关负责赔偿原则。

28. 以倒扣价格法估定关税完税价格时，下列应当扣除的项目有()。

- A. 在境内销售时的利润、一般费用
- B. 货物运抵境内输入地点之后的运费、保险费
- C. 进口关税
- D. 国内其他环节税

答案： ABCD

解析： 以该方法估定完税价格时，下列各项应当扣除：(1)该货物的同等级或同种类货物，在境内销售时的利润和一般费用及通常支付的佣金；(2)货物运抵境内输入地点之后的运费、保险费、装卸费及其他相关费用；(3)进口关税、进口环节税和其他与进口或销售上述货物有关的国内税。

29. 以下属于纳税人权利的有()。

- A. 要求税务机关保护商业秘密
- B. 对税务机关作出的决定，享有陈述权、申辩权
- C. 有权控告和检举税务机关、税务人员违法行为
- D. 依法申请减免税权

答案： ABCD

解析： 选项 ABCD 均属于纳税人权利。

30. 甲是国内运输企业，乙是国外运输企业，丙委托甲和乙运输，甲是起运方，乙负责国外运输，甲乙丙都签了全程运输单，以下说法正确的有（）。

- A. 甲按本程运费贴花
- B. 乙按本程运费贴花
- C. 乙按全程运费贴花
- D. 丙按全程运费贴花

答案： AD

解析： 选项 A，对国际货运，凡由我国运输企业运输的，不论在我国境内、境外起运或中转分程运输，我国运输企业所持的一份运费结算凭证，均按本程运费计算应纳税额；选项 D，托运方所持的一份运费结算凭证，按全程运费计算应纳税额；选项 B、C，由外国运输企业运输进出口货物的，外国运输企业所持的一份运输结算凭证免纳印花税，所以乙是免税的。

31. 以倒扣价格法估定关税完税价格时，下列应当扣除的项目有（）。

- A. 进口关税
- B. 境内同类或相似货物的利润和一般费用
- C. 货物运抵输入地之后的境内运费
- D. 在境外生产时的原材料成本

答案： ABC

解析： 以倒扣价格法估定关税完税价格时，下列各项应当扣除：（1）该货物的同等级或同种类货物，在境内销售时的利润和一般费用及通常支付的佣金；（2）货物运抵境内输入地点之后的运费、保险费、装卸费及其相关费用；（3）进口关税、进口环节税和其他与进口或销售上述货物有关的国内税。

计算分析题（每题 5 分）

32.

某工业企业 2015 年 3 月 1 日转让位于县城的一处办公楼，取得销售收入 12000 万元，2008 年建造该办公楼为取得土地使用权支付金额 3000 万元，住宅建造成本 4000 万元，转让时经政府批准的房地产评估机构评估，确认该办公楼重置成本价为 8000 万元。（其他相关资料：产权转移书据印花税税率 0.5%，成新度折扣率 60%）

根据上述资料，按下列序号回答问题，如有计算，计算出合计数。

- (1) 解释重置成本价的含义。
- (2) 计算土地增值税时该办公楼的评估价格。
- (3) 计算土地增值税时扣除的营业税金及附加。
- (4) 计算土地增值税时扣除的印花税。
- (5) 计算土地增值税时扣除的项目金额的合计数。
- (6) 计算转让时应缴纳的土地增值税。

答案：

(1) 重置成本的含义是：对旧房及建筑物，按转让时的建材价格及人工费用计算，建造同样面积、同样层次、同样结构、同样建设标准的新房及建筑物所需花费的成本费用。

(2) 评估价格 = $8000 \times 60\% = 4800$ （万元）

(3) 准予扣除的营业税金及附加 = $12000 \times 5\% \times (1 + 5\% + 3\% + 2\%) = 660$ （万元）

(4) 准予扣除的印花税 = $12000 \times 0.5\text{‰} = 6$ （万元）

(5) 准予扣除的项目合计 = $3000 + 4800 + 660 + 6 = 8466$ （万元）

(6) 增值额 = $12000 - 8466 = 3534$ （万元）

增值率 = $3534 / 8466 \times 100\% = 41.74\%$

应缴纳土地增值税 = $3534 \times 30\% = 1060.2$ （万元）

解析：

33.

外国甲公司 2015 年为中国乙公司提供产品设计服务，为开展工作在乙公司所在市区租赁一办公场地，其服务情况如下：

(1) 1 月 6 日，甲公司与乙公司签订服务合同，确定产品设计服务相关内容，合同约定服务期限为 7 个月，服务所产生的税费由税法规定的纳税

人缴纳，合同服务费用为 600 万元（不含增值税），此外甲公司向乙公司另行收取项目所产生的增值税。

(2)1 月 13 日，甲公司从国外派遣的人员到达乙公司并开展相关服务工作。

(3)8 月 4 日，乙公司对甲公司提供的服务进行验收，验收通过并确认项目完工。

(4)8 月 6 日，甲公司所派遣的员工全部离开中国。

(5)8 月 7 日，乙公司向甲公司全额付款。

(6)项目开展期间，甲公司中国境内人员与境外人员协调开展工作，在中国境内产生成本费用为 360 万元。

其他相关资料：税法机关对甲公司采取按成本费用所得额计税的方法计取企业所得税，核定甲公司利润率为 15%，甲公司符合增值税一般计税方法。项目期间的采购甲公司均未取得增值税专用发票。

根据以上资料，按下列顺序回答问题，如有计算需计算合计数。

(1)回答甲公司应申请税务登记的期限。

(2)回答甲公司应申报注销税务登记的期限。

(3)计算甲公司企业所得税。

(4)计算甲公司企业增值税。

(5)计算甲公司城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加。



答案：

(1)自项目合同或协议签订之日起 30 日内，向项目所在地（乙地）税务机关申报办理税务登记。

(2)在项目完工后 15 日内，向项目所在地（乙地）主管税务机关报送项目完工证明、验收证明等相关文件复印件，并依据《税务登记办法》的有关规定申报办理注销税务登记。

(3)应纳税所得额=360/(1-15%)*15%=63.53(万元)

应纳所得税额=63.53*25%=15.88（万元）

(4)应纳增值税=600*6%=36（万元）

(5)应纳城建税、教育费附加和地方教育附加=36*(7%+3%+2%)=4.32（万元）

解析：

34.

张先生任职于国内 A 公司，系我国国民纳税人，2014 年取得收入如下：

(1) 每月工资收入 6000 元，按所在省人民政府规定比例提取并缴付“五险一金”960 元，业余时间 B 公司兼职，每月取得兼职收入 3000 元。

(2) 12 月底 A 公司拟为其发放年终奖，有两个方案可供选择，甲方案发放 18500 元，乙方案发放 17500 元。

(3) 11 月 1 日出租自有房屋一套，一次性收取 1 年房租 24000 元。

附：工资薪金所得个人所得税税率表(部分)

级别	每月含税纳税金额	税率(%)	速算扣除数(元)
1	不超过 1500 元的	3	0
2	超过 1500~4500 元的部分	10	105
3	超过 4500~9000 元的部分	20	555
4	超过 9000~35000 元的部分	25	1005

根据以上资料，按下列顺序回答问题，如有计算需计算合计数。

(1) 计算 B 公司应代扣代缴张先生个人所得税。

(2) 如果 B 公司未履行代扣代缴义务应承担的法律责任。

(3) 从税务角度为张先生从甲乙方案中做出选择并说明理由。

(4) 张先生是否满足“所得收入 12 万元以上”，自行申报纳税的条件，说明理由。

(5) 张先生如需自行申报。张先生 2014 年申报个人所得税的申报期。

答案：

(1) B 公司应代扣代缴张先生个人所得税 = $(3000 - 800) \times 20\% \times 12 = 5280$ (元)

(2) B 公司未履行代扣代缴义务应承担应扣未扣税款的 50% 以上 3 倍以下的罚款。

(3) 甲方案发放 18500 元： $18500 / 12 = 1541.67$ (元)，适用税率 10%，速算扣除数 105。

应纳税额 = $18500 \times 10\% - 105 = 1745$ (元)

乙方案发放 17500 元： $17500 / 12 = 1458.33$ (元)，适用税率 3%。应纳税额 = $17500 \times 3\% = 525$ (元)

综上所述，乙方案 17500 元的奖金应纳税额少，最终的所得多，所以选择乙方案。

(4)符合。理由：年所得达到 12 万以上。张先生年所得
 $= (6000 - 960) \times 12 + 3000 \times 12 + 24000 = 120480$ （元）

【提示】工资薪金所得，按照未减除费用的收入额计算；劳务报酬所得不得减除在提供劳务过程中缴纳的有关税费；财产租赁所得不得减除纳税人在出租财产过程中缴纳的有关税费，对纳税人一次取得跨年度财产租赁所得，全部视为实际取得所得年度的所得。

(5)年所得 12 万元以上的纳税人，在纳税人年度终了后 3 个月内向主管税务机关办理纳税申报。

解析：

35.

甲企业从农户收购了高粱 140000 千克，3 元/千克，总价 42 万元；所收购的高粱当月全部委托乙公司生产白酒 35000 千克，收回乙公司开具增值税专用发票金额 5 万元，税额 0.85 万元。当月收回的白酒全部销售，收取了不含税价款 100 万元。

根据以上资料，按下列顺序回答问题，如有计算需计算合计数。

- (1)列举至少 3 种核定扣除方法。
- (2)计算收购高粱可抵扣进项税额（适用投入产出法）。
- (3)计算乙公司代收代缴消费税。
- (4)计算甲公司当月应缴消费税。
- (5)计算甲公司当月应缴增值税。

答案：

- (1)投入产出法、成本法、参照法。
- (2) $35000 \times (140000 / 35000) \times 3 \times 17\% / (1 + 17\%) = 61025.64$ （元） $= 6.1$ （万元）
- (3) $(42 + 5 + 35000 \times 0.5 \times 2 / 10000) / (1 - 20\%) \times 20\% + 35000 \times 0.5 \times 2 / 10000 = 16.13$ （万元）

【提示】核定扣除政策下，产品销售后才核定扣除所耗用农产品的进项税额，所以委托加工时，农产品的成本按购入高粱的全部成本计算（委

托加工对方代收代缴消费税时不可能知道将来回收销售后才抵扣的农产品进项税)。

$$(4) 100 \times 20\% - (42 + 5 + 35000 \times 0.5 \times 2 / 10000) / (1 - 20\%) \times 20\% = 7.38 \text{ (万元)}$$

$$(5) 100 \times 17\% - 6.1 - 0.85 = 10.05 \text{ (万元)}$$

解析：

综合题(每题 10 分)

36.

某市有国际运输资质的运输公司，增值税一般纳税人，2015 年 6 月经营情况如下：

(1) 从事运输服务，开具增值税专用发票，注明运输费 320 万元、装卸费 36 万元。

(2) 从事仓储服务，开具增值税专用发票，注明仓储收入 110 万元，装卸费 18 万元。

(3) 从事国内运输服务，价税合计 277.5 万元；运输至香港、澳门，价税合计 51.06 万元。

(4) 出租客货两用车，取得含税收入 60.84 万元。

(5) 销售使用过的未抵扣过进项税额的固定资产，普通发票 3.09 万元。

(6) 进口货车，成交价 160 万元，境外运费 12 万元，保险费 8 万元。

(7) 国内购进小汽车，取得增值税专用发票，价款 80 万元，增值税 13.6 万元；销售接受运输服务，取得增值税专用发票，价款 6 万元，增值税 0.66 万元。

(8) 购买矿泉水，取得增值税专用发票，价款 8 万元，增值税 1.36 万元，其中 60% 赠送给客户，40% 用于职工福利。已知：关税税率 20%。

根据以上资料，按下列顺序回答问题，如有计算需计算合计数。

(1) 计算业务(1)的销项税额。

(2) 计算业务(2)的销项税额。

(3) 计算业务(3)的销项税额。

(4) 计算业务(4)的销项税额。

(5) 计算业务(5)的增值税税额。

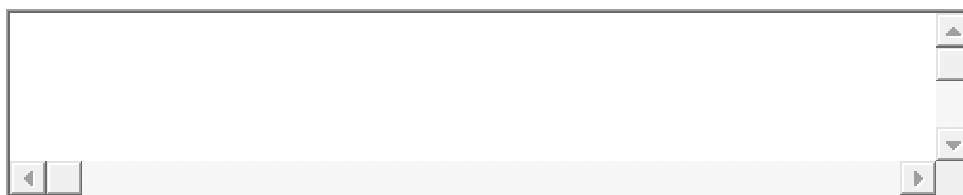
(6) 计算进口业务应纳的增值税。

(7) 计算 6 月的进项税额。

(8) 计算 6 月的增值税。

(9) 计算 6 月的城建税、教育费附加、地方教育附加。

(10) 计算应纳的车辆购置税。



答案：

- (1) 业务(1)的销项税额=320*11%+36*6%=37.36（万元）。
- (2) 业务(2)的销项税额=110*6%+18*6%=7.68（万元）。
- (3) 境内单位和个人提供的往返香港、澳门、台湾的交通运输服务适用增值税零税率。业务(3)的销项税额=277.5/1.11*11%=27.5（万元）
- (4) 业务(4)的销项税额=60.84/1.17*17%=8.84（万元）
- (5) 业务(5)应缴纳的增值税=3.09/(1+3%)*2%=0.06（万元）
- (6) 进口环节关税完税价格=160+12+8=180（万元）
关税=180*20%=36（万元）
进口环节应缴纳的增值税=(180+36)*17%=36.72（万元）
- (7) 6月的进项税额=36.72+13.6+0.66+1.36*60%=51.80（万元）
- (8) 6月份销项税额合计=37.36+7.68+27.5+8.84+1.36*60%=82.2（万元）
6月应缴纳的增值税=82.2-51.80+0.06=30.46（万元）
- (9) 6月应缴纳的城建税、教育费附加和地方教育附加
=30.46*(7%+3%+2%)=3.66（万元）
- (10) 应缴纳的车辆购置税=(180+36)*10%+80*10%=21.6+8=29.6（万元）

解析：

37.

某市区一工业企业，占地10万平方米，房产原值1875万元，2014年取得主营业务收入5000万元，其他业务收入600万元，营业外收入48万元，投资收益90万元；发生主营业务成本2800万元，其他业务成本400万元，营业外支出180万元；营业税金及附加400万元，管理费用400万元，销售费用1000万元，财务费用150万元。另外：该企业从业人数55人，资产总额2800万元。

- (1) 业务招待费支出50万元。
- (2) 向个人借款利息支出100万元，利率超过同期同类银行贷款利率1倍。
- (3) 广告费支出850万元。
- (4) 资产减值准备金支出100万元，未经核定。

(5) 工资薪金总额 800 万元，工会经费 16 万元，职工福利费 122 万元，职工教育经费 25 万元。

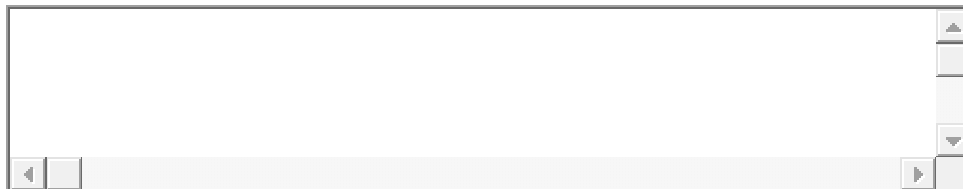
(6) 投资收益中，国债利息收入 50 万元，投资于上市公司取得股息 40 万元，该股票持有 5 个月时卖出。

(7) 通过教育部门捐赠 80 万元，用于小学图书馆建设；非广告性质赞助支出 20 万元。其他资料：2010、2011、2012、2013 年待弥补亏损分别是 140 万元、240 万元、0 万元、100 万元。

已知：房产税减除标准 20%，城镇土地使用税单位税额 4 元，均未计入管理费用中。

根据以上资料，按下列顺序回答问题，如有计算需计算合计数。

- (1) 计算业务招待费应调整的应纳税所得额。
- (2) 计算借款利息应调整的应纳税所得额。
- (3) 计算广告费支出应调整的应纳税所得额。
- (4) 计算资产减值准备金应调整的应纳税所得额并说明理由。
- (5) 计算工会经费、职工福利费、职工教育经费应调整的应纳税所得额。
- (6) 计算投资收益应调整的应纳税所得额并说明理由。
- (7) 计算该企业当年房产税。
- (8) 计算该企业当年城镇土地使用税。
- (9) 计算 2014 年利润总额。
- (10) 计算弥补亏损后的应纳税所得额。
- (11) 计算该企业 2014 年应纳企业所得税。



答案：

(1) 业务招待费的扣除限额 = $(5000 + 600) \times 0.5\% = 28$ (万元)，发生额的 60% = $50 \times 60\% = 30$ (万元)，限额与发生额的 60% 比较，税前允许扣除的业务招待费是 28 万元，业务招待费应调整的应纳税所得额 = $50 - 28 = 22$ (万元)

(2) 企业向个人借款，利率不能超过同期同类银行贷款利率，借款利息应调整的应纳税所得额 50 万元。

(3) 广告费的扣除限额 = $(5000 + 600) \times 15\% = 840$ (万元)，实际发生了 850 万，需要调增应纳税所得额 10 万元。

(4) 资产减值准备金应调整的应纳税所得额为 100 万。税法规定未经核定的准备金支出不得在税前扣除，所以要全部调整。

(5) 职工福利费扣除的限额=800*14%=112（万元），实际发生 122 万元，需要调整应纳税所得额 10 万元；职工教育经费扣除限额=800*2.5%=20（万元），实际发生 25 万元，需要调整应纳税所得额 5 万元；工会经费扣除限额=800*2%=16（万元），实际发生 16 万元，不需要调整。

(6) 投资收益应调整应纳税所得额 50 万元。企业取得国债利息收入是免税的。

(7) 房产税=1875*(1-20%)*1.2%=18（万元）

(8) 城镇土地使用税=10*4=40（万元）

(9) 会计利润

=5000+600+48+90-2800-400-180-400-400-1000-150-18-40=350（万元）

(10) 捐赠的限额=350*12%=42（万元），实际发生了 80，需要纳税调整 38 万元。发生的非广告性赞助支出不允许税前扣除，需要纳税调整所得额 20 万元。弥补亏损前的应纳税所得额

=350+22+50+10+100+10+5-50+38+20=555（万元）弥补亏后的应纳税所得额=555-140-240-100=75（万元）

(11) 该企业不符合小型微型企业的条件，所得额超过了 30 万，不能享受小型微利企业的优惠。应缴纳企业所得税=75*25%=18.75（万元）

解析：